חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 15), התשס"א–2001*

תיקון סעיף 58

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1], בסעיף 58 –

(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "י"ג באדר התשנ"ט (1 במרס 1999)" יבוא "י"ד באדר התשס"א (1 במרס 2001)";

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:

"לענין סעיף קטן זה, "חודש" – תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל של אדם במהלך שנה שהיא אינה שנת היעדרות של אותו אדם;";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) היה אדם חייב בתקופת המתנה, ימסור על כך המוסד הודעה לקופת החולים שבה הוא רשום; בהודעה תפורט תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו.

(ב2) המוסד יעדכן את קופת החולים לגבי שינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת מאדם בהתאם למשך היעדרותו.

(ב3) אדם שהשלים תקופת המתנה יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות לפי חוק זה, מתום אותה תקופה, ובלבד שער אותו מועד לא נצברה לגביו שנת היעדרות נוספת; המוסד ייתן הודעה לקופת החולים שבה רשום האדם כי אותו אדם סיים את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו.

(ב4) מצא המוסד לגבי אדם כי תקופת ההמתנה הושלמה כאמור בסעיף קטן (ב3) בשנה שנתברר כי היא, לגביו, תקופת היעדרות, יודיע על כך המוסד לקופת החולים שבה רשום אותו אדם; מהיום שקופת החולים קיבלה את ההודעה תיפסק זכאותו של אותו אדם לשירותי בריאות לפי חוק זה, כל עוד לא השלים את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו לגבי מלוא תקופת היעדרותו, וההודעה לפי סעיף קטן (ב3) – בטלה;

המוסד יעדכן את קופת החולים לגבי השינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת מאותו אדם כאמור בסעיף קטן (ב2); במנין תקופת ההמתנה הנדרשת מאותו אדם לא תבוא בחשבון תקופת המתנה שלגביה מצא המוסד כי היא הושלמה בשנה שנתברר כי היא, לגביו, תקופת היעדרות.";

(4) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) (1) בסעיף קטן זה, "תשלום מיוחד" – סכום חודשי השווה לדמי ביטוח בריאות החלים, לפי חוק זה, לגבי עובד שהכנסתו אינה פחותה מההכנסה המרבית כמשמעותה בפרט 1 בלוח י"א שבחוק הביטוח הלאומי כפול 2.8 (בסעיף קטן זה – הכנסה מרבית); ההכנסה המרבית תחושב בהתאם לשכר הממוצע הידוע בחודש ינואר החל סמוך לפני תחילת ביצוע התשלום המיוחד, ולגבי מי שהתחיל לשלם את התשלום המיוחד לראשונה בחודש ינואר – השכר הממוצע של חודש ינואר האמור.

(2) אדם החייב בתקופת המתנה לפי סעיף זה רשאי לשלם למוסד, חלף תקופת ההמתנה, תשלום מיוחד, בהתאם להוראות סעיף קטן זה.

---

* התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"א (10 ביולי 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3004, מיום כ"ח באייר התשס"א (21 במאי 2001), עמ' 630.

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"א, עמ' 432.